

MUNICIPALIDAD DE TILARÁN

REGLAMENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO Y COBRO DE TARIFAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE LOS MUNÍCIPES DE LA MUNICIPALIDAD DE TILARÁN

El Concejo Municipal de Tilarán en sesión ordinaria número 120 celebrada el 18 de agosto del 2004, acordó por unanimidad y en firme aprobar el "Reglamento para el Establecimiento y Cobro de Tarifas por el Incumplimiento de los Deberes de los Municipios de la Municipalidad de Tilarán, el mismo se transcribe a continuación:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1°—**Objeto.** El presente reglamento tiene por objeto establecer las tarifas que deben pagar los Municipios del cantón de Tilarán por el incumplimiento de los deberes previstos en el artículo 75 del Código Municipal y el procedimiento para su cobro.

Artículo 2°—**Definiciones.** Para los efectos de este reglamento, se entenderá por:

1. **Aceras:** La parte de la vía pública destinada exclusivamente al tránsito de peatones, incluido el cordón de caño.
2. **Canoas y bajantes:** Los elementos necesarios para la recolección y disposiciones de las aguas pluviales desde los techos de las edificaciones hasta el cordón de caño o sistema de alcantarillado pluvial.
3. **Cantón:** El cantón de Tilarán.
4. **Cercas:** Los elementos colocados para la materialización de los linderos de una finca, la cual puede construirse con diversos materiales.
5. **Código:** El Código Municipal vigente, Ley N° 7794 del 27 de abril de 1998 y sus reformas.
6. **Concejo:** El Concejo Municipal del cantón de Tilarán.
7. **Desechos sólidos:** Cualquier producto residual de desecho producto de actividades personales, familiares, agrícolas, industriales, comerciales, turísticas, ganaderas, etc.
8. **Escombros:** Cualquier material de construcción de desecho.
9. **Fachadas:** Pared o muro de una edificación de cualquier tipo, visible desde la vía pública.
10. **Lote baldío:** Cualquier terreno o propiedad que se ubique dentro de la jurisdicción del cantón de Tilarán, inscrita o no en el Registro Público, que se halle inculco o sin construcción alguna.
11. **Municipalidad:** La Municipalidad del cantón de Tilarán.
12. **Municipes:** Los habitantes del cantón de Tilarán.
13. **Predio:** Terreno, propiedad, lote, finca o fundo, inscrito o no en el Registro Público.
14. **Vías públicas:** Los caminos, calles o carreteras que conforman la red vial nacional y cantonal.

CAPÍTULO II

De los deberes de los Municipes

Artículo 3°—**Deberes de los Municipes.** De conformidad con lo establecido en el artículo 75 del Código Municipal, son deberes de los Municipes los siguientes:

- a) Limpiar la vegetación que crezca a orillas de las vías públicas y recortar la que perjudique o dificulte el paso de las personas, frente a los lotes de su propiedad.
- b) Limpiar y cercar, tanto los lotes baldíos como aquellos donde existan edificaciones deshabilitadas o en estado de demolición.
- c) Separar, recolectar o acumular para el transporte y la disposición final los desechos sólidos provenientes de las actividades personales, familiares, públicas o comunales, o provenientes de operaciones agrícolas, ganaderas, industriales, comerciales o turísticas, utilizando para ello únicamente, los sistemas de disposición final aprobados por la Dirección de Protección del Ambiente Humano del Ministerio de Salud.
- d) Remover los escombros, materiales y demás objetos similares de las aceras y predios de su propiedad que contaminen el ambiente u obstaculicen el paso.
- e) Construir aceras en los lotes de su propiedad y darles mantenimiento.
- f) Establecer en las empresas agrícolas, ganaderas, industriales, comerciales o turísticas, un sistema de separación, recolección, acumulación y disposición final de desechos sólidos aprobado por la Dirección de Protección al Ambiente Humano del Ministerio de Salud, cuando el servicio público correspondiente sea deficiente o inexistente, o cuando por la naturaleza o el volumen de desechos, este no sea aceptable sanitariamente.
- g) Abstenerse de obstaculizar el paso por las aceras que enfrentan predios de su propiedad, con la construcción de gradas, retenes, cadenas, rótulos, materiales de construcción, o artefactos de seguridad en entrada a garajes.
- h) Instalar bajantes y canoas, cuando las paredes externas de las edificaciones de su propiedad, colinden inmediatamente con la acera o vía pública.
- i) Ejecutar las obras de conservación de las fachadas de casas o edificios visibles desde la vía pública, cuando por motivos de interés turístico, arqueológico o histórico el municipio lo exija.

- j) Garantizar adecuadamente la seguridad, la limpieza y el mantenimiento de propiedades cuando se afecten las vías y propiedades públicas o a terceros en relación con ellas.

Artículo 4°—**Omisión de deberes:** Se entenderá que el municipio incurrió en el incumplimiento de dichos deberes cuando no realice las obras o trabajos que se indican en el artículo anterior, previa comunicación por parte de la Municipalidad de que deberá realizarlas.

Artículo 5°—**Notificación:** Corresponde a los inspectores municipales, bajo la Dirección del Coordinador del Proceso de Desarrollo y Control Urbano, verificar el cumplimiento de los deberes previstos en el artículo 3° de este reglamento, una vez determinada la omisión, dichos funcionarios deberán verificar quien es propietario del inmueble y procederá a cursar una notificación en la cual se indique los trabajos u obras por realizar y el plazo con que cuenta para hacerlas.

Artículo 6°—**Plazos para el cumplimiento de obligaciones:** Con el fin de que los municipios cumplan con los trabajos u obras que le fueron apercibidas, se establecen los siguientes plazos:

- a) Limpieza de vegetación a orillas de vías públicas y limpieza de lotes baldíos: cinco días hábiles.
- b) Remoción de escombros, materiales, objetos abandonados y de obstáculos de cualquier tipo para el libre tránsito de aceras: cinco días hábiles.
- c) Separación, recolección y acumulación de desechos sólidos provenientes de actividades personales, familiares, públicas, o comunales, así como de operaciones, agrícolas, ganaderas, industriales y turísticas: cinco días hábiles.
- d) Reparación de aceras: diez días hábiles.
- e) Construcción de aceras e instalación de canoas y bajantes: veinte días hábiles.
- f) Establecimiento de sistemas de separación, acumulación y disposición final de desechos sólidos aprobado por la Dirección de Protección al Ambiente Humano del Ministerio de Salud en las empresas agrícolas, ganaderas, industriales, comerciales o turísticas: 30 días hábiles.

Cuando la magnitud de los trabajos obras por realizar o los trámites que debe cumplir el administrado ante instancias externas a la Municipalidad así lo justifiquen, los plazos previstos en los incisos anteriores podrán prorrogarse por otro período igual, a solicitud del interesado y a juicio de la Municipalidad.

En el caso de que el apercibimiento sea para que realice varios trabajos o obras en el mismo predio, se aplicará siempre el mayor plazo.

Artículo 7°—**Consecuencia del incumplimiento:** Hecha la notificación indicada en el artículo 5° y transcurrido el plazo otorgado al municipio sin que éste hubiese realizado las obras o labores prevenidas; quedará facultada la municipalidad para imponer las multas establecidas en el artículo 76 bis del Código Municipal y para realizar por su cuenta dichas labores u obras, debiendo el municipio cancelar la tarifa correspondiente.

Artículo 8°—**Multas:** Las multas a las que hace referencia el artículo anterior, se cargarán trimestralmente durante todo el tiempo que dure la omisión de los deberes establecidos en este reglamento y se actualizarán anualmente en el mismo porcentaje que aumente el salario base fijado en la Ley N° 7337 del 5 de mayo de 1993.

Dichas multas se reducirán en un 25% cuando el incumplimiento sea atribuido a instituciones públicas y se incrementarán en un 50 por ciento respecto a actividades agrícolas, ganaderas, industriales, comerciales y turísticas.

Para los efectos de este artículo los inspectores municipales una vez transcurrido el plazo a que hace referencia, los artículos 5° y 6° de este reglamento, harán la respectiva comunicación a la oficina de cobros, para que éste a su vez realice el cargo correspondiente.

Artículo 9°—**Realización de las obras por parte de la Municipalidad:** Transcurrido el plazo otorgado para el cumplimiento de los deberes omisos, incluidas las prórrogas sin que se hubieran realizado los trabajos u obras apercibidas, la Municipalidad procederá a realizar por su cuenta la respectiva obra o trabajo. Para tales efectos, el coordinador de desarrollo y control urbano, coordinará lo correspondiente a la realización de las obras ya sea por contrato o por administración. Concluidas las mismas, remitirá a la oficina de cobros, un informe en el que indique lo siguiente:

- a) Nombre del contribuyente o propietario del inmueble y ubicación del sitio donde se realizaron los trabajos.
- b) Detalle del trabajo realizado con indicación del tipo de obra, materiales, mano de obra y maquinaria empleada, y la cantidad expresada en metros lineales, metros cuadrados u horas según sea el caso.
- c) Costo de los trabajos u obras realizadas de acuerdo con las tarifas establecidas en este reglamento.

CAPÍTULO III

De las tarifas

Artículo 10.—**Tarifas:** Por el incumplimiento de los deberes establecidos en este reglamento, la Municipalidad cobrará una tarifa que se calculará tomando en consideración el costo real de los trabajos u obras realizadas y se establecerán por metro lineal o cuadrado de construcción según sea el caso, o por horas de depreciación por el uso de maquinaria y mano de obra cuando el trabajo así lo amerite.